III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Resolución de 14/10/2026, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se dispone la publicación del convenio de 14/10/2026 de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo, para la integración de la biblioteca especializada del Archivo Municipal de Toledo en el Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha. [2026/7640]

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo han formalizado con fecha 14/10/2026, un convenio de colaboración con el objeto de integrar a la biblioteca especializada del Archivo Municipal de Toledo en el Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, y cuyo texto se recoge en el anexo de esta resolución.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones, esta Viceconsejería ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 14 de octubre de 2026

La Viceconsejera de Cultura y Deportes
CARMEN TERESA OLMEDO PEDROCHE

Anexo

Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo, para la integración de la biblioteca especializada del Archivo Municipal de Toledo en el Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha.

Reunidos

De una parte, D. Amador Pastor Noheda, consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en virtud de nombramiento conferido por Decreto 87/2023, de 9 de julio, en representación de dicha consejería y en el ejercicio de las funciones que le están atribuidas por el Decreto 108/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

De otra parte, D. Carlos Velázquez Romo, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Toledo, con CIF P4516900J, cargo que ostenta por acuerdo del pleno de fecha 17/06/2023, actuando en nombre y representación del mismo, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21.a y b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con domicilio a los efectos del presente convenio en plaza del Consistorio, 1 de Toledo.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para formalizar el presente convenio y, en su virtud,

Exponen

Que los poderes públicos tienen encomendado promover y tutelar el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho según recoge el artículo 44.1 de la Constitución Española. Que el artículo 4.4.d) del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece que uno de los objetivos básicos de la Junta de Comunidades es propiciar “el acceso de todos los ciudadanos de la región a los niveles educativos y culturales que les permitan su realización cultural y social”.

Que la Ley 3/2011, de 24 de febrero de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha establece en su artículo 9 que “el Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha es el conjunto de instituciones, centros, órganos y servicios, bibliotecarios y documentales de Castilla-La Mancha, organizados bajo los principios de cooperación y coordinación, con el fin de optimizar los recursos existentes y de garantizar la satisfacción de las necesidades de información, formación, ocio y cultura de los ciudadanos”.

Que a tal efecto el artículo 11 de la misma ley indica que “las bibliotecas, bibliotecas especializadas, centros de documentación o colecciones de carácter público o privado que no formen parte de la Red de Bibliotecas Públicas, podrán integrarse en el Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha mediante convenio entre el titular y la consejería de la administración regional competente en materia de bibliotecas”.

Que, asimismo, el artículo 12 insta a la consejería competente en materia de bibliotecas a velar porque la integración en el Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha facilite a sus miembros entre otras acciones, la adopción de políticas comunes y el intercambio de información. Para la consecución de este objetivo, impulsa y sostiene el denominado Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha como herramienta única para el control, la gestión e intercambio de información y servicios entre los centros bibliotecarios no solo de la red de bibliotecas, sino también cualquier otro centro que se considere técnicamente adecuado, especialmente aquellos integrados en el Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha.

Que, por su parte, el Ayuntamiento de Toledo cuenta con una biblioteca especializada, integrada en el archivo municipal, formada por más de 9.000 volúmenes entre libros y folletos, contando además con la colección personal del bibliófilo D. Luis Alba, adquirida en propiedad por acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Toledo de 03/06/2009.

Que en consecuencia tiene interés en dar difusión a este patrimonio bibliográfico y documental, y que dicha biblioteca se encuentre a disposición de cualquier persona interesada.

Que ambas partes consideran de su interés colaborar en el desarrollo de sus respectivos objetivos y atribuciones y que mediante el presente convenio proceden a regular la relación que nace entre ellas de acuerdo con las siguientes:

Claúsulas

Primera. Objeto.

El objeto de este convenio es la integración de la biblioteca especializada del Archivo Municipal de Toledo (BAMT) al Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha.

Segunda. Efectos de la integración de la biblioteca especializada del Archivo Municipal de Toledo al Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha.

La integración de la BAMT al Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha tendrá los efectos generales señalados en el artículo 12 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha.

En consecuencia, para la adopción de políticas comunes, intercambio de información, coordinación del préstamo interbibliotecario y planificación de los procesos de trasvase de contenidos a sistemas digitales u otros soportes de los recursos bibliográficos actuales o futuros de la BAMT, se establece su integración técnica, exclusivamente a los efectos informáticos, en el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.

Tercera. Aportaciones y compromisos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes:

Para facilitar el cumplimiento del objeto y efectos del convenio, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes desarrollará las siguientes acciones y medidas:

1. Incorporación de la BAMT al Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha según los procedimientos técnicos acordados por la comisión de seguimiento de este convenio.

2. Acceso de la BAMT a los servicios técnicos de apoyo y asistencia técnica del Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha.

3. Promoción a través de los distintos medios de comunicación de la consejería de la existencia de la BAMT y de la posibilidad de acceso a sus fondos.

4. Envío a la BAMT de cualquier tipo de fondo de carácter bibliográfico que sea distribuido y que esté en el ámbito de interés de la biblioteca, singularmente publicaciones sobre la ciudad de Toledo y su ciudadanía.

Cuarta. Aportaciones y compromisos del Ayuntamiento de Toledo:

Para facilitar el cumplimiento del objeto y efectos del convenio, el Ayuntamiento de Toledo desarrollará las siguientes acciones y medidas:

1. Adaptación de la normativa de funcionamiento de la BAMT a las disposiciones reglamentarias y procedimientos técnicos, aprobados para el catálogo colectivo, la gestión de fondos y el libre acceso a los fondos en sus instalaciones. Todo ello, de acuerdo con el marco general dispuesto en el artículo 12 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero.

2. Participación activa en la programación de actividades que, a instancias de la consejería competente en materia de bibliotecas, se desarrollen con carácter local, provincial o regional y que puedan estar enmarcadas en los objetivos y la naturaleza de las colecciones de la BAMT.

3. Proporcionar la información estadística que se solicite por parte de la consejería competente en materia de bibliotecas, para la evaluación de los servicios prestados en el marco de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero.

4. Incorporación en sus edificios y dependencias de la imagen corporativa que identifique a la BAMT como integrante del Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha.

Quinta. Incorporación al directorio de instituciones y centros pertenecientes al Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha.

1. Según lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, y el Decreto 35/2018, de 22 de mayo, de creación del directorio del sistema de bibliotecas y del registro de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, la BAMT será incorporada al directorio de instituciones y centros pertenecientes al Sistema de Bibliotecas de Castilla La Mancha, cuyo mantenimiento está a cargo de la consejería competente en materia de bibliotecas.

2. En la inscripción en el directorio se hará constar la fecha de inscripción, el nombre del centro y los datos identificativos. Del mismo modo, incluirá la información necesaria que permita conocer la naturaleza de las colecciones albergadas y los servicios ofrecidos, así como el sistema y condiciones de acceso a los mismos.

3. Cualquier modificación deberá ser comunicada por la institución titular del centro en el plazo de un mes.

Sexta. Recursos Humanos.

1. El mantenimiento del personal responsable de la BAMT y su vinculación administrativa o laboral, en su caso, será responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Toledo.

2. El Ayuntamiento de Toledo procurará que las personas encargadas de la gestión de la BAMT cuenten con los conocimientos y formación bibliotecaria suficiente para asumir la gestión de los recursos documentales en el marco del catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas de Castilla La Mancha.

3. El Ayuntamiento de Toledo informará a la consejería con competencias en materia de bibliotecas de las personas encargadas de la gestión de la BAMT, en el marco de lo dispuesto en el presente convenio.

4. La firma del presente convenio no implica responsabilidad, dependencia o vinculación alguna de tipo laboral del personal de la BAMT con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Séptima. Gastos.

El presente convenio de colaboración no supone la realización de un gasto específico destinado al desarrollo de los proyectos por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ni del Ayuntamiento de Toledo.

Octava. Comisión de seguimiento, vigilancia y control.

Para el seguimiento de este convenio se constituirá una comisión de seguimiento, vigilancia y control presidida por la persona titular de la Delegación Provincial en Toledo de la consejería competente en materia de bibliotecas o persona en quien delegue, e integrada por:

- El archivero municipal de Toledo, o persona en quien delegue.
- El jefe del servicio del libro, archivos y bibliotecas de la consejería competente en materia de bibliotecas, o persona en quien delegue.
- Un/a técnico/a del Archivo Municipal de Toledo.
- Un/a funcionario/a de la consejería competente en materia de bibliotecas que actuará en calidad de secretario/a de la comisión.

Novena. Funciones de la comisión de seguimiento, vigilancia y control.

Serán funciones de la comisión de seguimiento, vigilancia y control:

a) Concretar técnicamente los programas o iniciativas de colaboración dentro del objeto del presente convenio.
b) Conocer y aprobar la memoria anual de actividades relativa a los aspectos objeto del presente convenio.
c) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.

Esta comisión se reunirá al menos una vez al año, así como cuando se considere oportuno a instancias de cualquiera de las partes, siempre que se comunique con al menos 72 horas de antelación.

En lo no previsto en el presente convenio la comisión se regirá por la regulación que para los órganos colegiados establece la subsección 1ª de la sección 3ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Décima. Causas de extinción del convenio.

1. Serán causas de extinción del presente convenio las previstas en el artículo 51 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre. Por tanto, este convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

2. Serán causas de resolución del mismo:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

Cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio, si existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas.

Undécima. Naturaleza del convenio.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo por las partes. Si no resultara posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

En estos casos se establecerá por la comisión de seguimiento, vigilancia y control, en función de la causa concreta de resolución y a la vista de la situación particular de las actuaciones en curso, la forma de terminación de las mismas.

Duodécima. Vigencia.

El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el momento de su firma. En cualquier momento, antes de la finalización del plazo previsto en el punto anterior, se podrá prorrogar el convenio, mediante adenda, por un periodo no superior a cuatro años adicionales.

En prueba de conformidad de las partes, se firma el presente convenio, quedando formalizado en la fecha y lugar de la firma de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes. Amador Pastor Noheda
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Toledo. Carlos Velázquez Romo